



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Firmado digitalmente por ALVAREZ
PALOMINO Vicson Ricardo FAU
20133840533 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 12:01:26-0500

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

RESOLUCIÓN FINAL N° 591-2026/PS0-INDECOPI-CUS

DENUNCIANTE : MATIAS EDILBERTO VENEGAS VERGARA
DENUNCIADO : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. –
CMAC CUSCO S.A.
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTRO TIPO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Cusco, 20 de julio de 2026.

I. ANTECEDENTES

- El 21 de mayo de 2026, el señor Matias Edilberto Venegas Vergara (en adelante, el denunciante), presentó una denuncia administrativa en contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (en adelante, el denunciado), manifestando lo siguiente:
 - Que, en fecha 23 de enero de 2026, se apersonó a la agencia del denunciado en Ttio, distrito de Wanchaq en la ciudad de Cusco, y realizó un retiro mediante cajero automático y posteriormente, el mismo día, siendo aproximadamente las 17:30 horas le llegó un correo informándole de una transferencia interbancaria por la suma de S/ 5,000.00, con el siguiente detalle:

Cuadro N° 01:

N° de OP	Fecha de OP	Importe de OP (S/)	N° de cuenta afectada	Destinatario	Tipo de operación
1.	23.01.2026	5,000.00	*****5626	Vigo Gonzales Eddy	Transferencia interbancaria en línea

Señaló que al día siguiente se dirigió a la agencia del denunciado para realizar su reclamo, añadiendo que, jamás autorizo la transacción no reconocida y no descargó ningún aplicativo extraño. Indicó también que, el denunciado tuvo la oportunidad de anular la transferencia no reconocida, pero se negaron a hacerlo pese a su insistencia.

- El denunciante solicitó en calidad de medida correctiva se ordene la devolución del monto de S/ 5,000.00. Asimismo, solicitó el pago de las costas y costos del procedimiento.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

3. Mediante Resolución N° 01 del 08 de junio de 2026, este Órgano Resolutivo inició un procedimiento administrativo sancionador contra el denunciado, por presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto:
 - (i) No habría adoptado las medidas de seguridad respecto de la operación detallada en el Cuadro N° 01 que el denunciante no reconoce, lo cual constituye una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en el artículo 19° del Código.
4. Mediante Resolución N° 02 del 9 de julio de 2026 se resolvió, adjuntar al expediente el escrito presentado por el denunciado el 23 de junio de 2026, tenerlo por apersonado y por consignados sus correos electrónicos.
5. En sus descargos el denunciado argumentó lo siguiente:
 - (i) La operación efectuada sí fue realizada por el denunciante, pues, para que este movimiento financiero se materialice, el propio denunciante tuvo que ingresar y realizar la mencionada operación mediante el aplicativo móvil denominado WaykiApp.
 - (ii) El denunciante para realizar la operación mediante WaykiApp deberá de Generar una clave de 06 dígitos, ingresando los 16 dígitos de la tarjeta, clave de 04 dígitos de la Tarjeta VISA Débito, documento de identidad, generar una nueva clave, confirmar clave y aceptar los términos y condiciones del uso de WaykiApp. Seguidamente, el denunciante, debió activar su Token Digital mediante el WaykiApp o en ventanilla. Seguidamente, el señor Venegas debió Ingresar a la aplicación con la clave de 06 dígitos previamente generada. Posterior a ello, para concretar las operaciones en la app, el denunciante debió ingresar a la opción transferencias a otros bancos, colocar la cuenta CCI y confirmar la operación con el Token Digital. Seguidamente, se genera el token. Resultado de ello es que, se ha enviado a el denunciante la constancia de transferencia.
 - (iii) El denunciante desde su enrolamiento al aplicativo móvil de Caja Cusco tuvo el dominio de su cuenta, por cuanto, este fue quien realizo diferentes actividades relacionadas al aplicativo y su uso. si bien la afiliación al aplicativo móvil fue en 31 de julio de 2020, este a lo largo de los años realizo la afiliación y desafiliación al Token digital, lo propio pasa con la cancelación de la tarjeta y el cambio de dispositivo del cliente. En este punto, es preciso indicar que activación del Token digital previo a la operación no reconocida data de 08 de julio de 2024, vale decir que el cliente mantuvo activo su Token digital 18 meses sin presentar ningún inconveniente alguno.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

- (iv) Adoptó las medidas de seguridad de validación y autorización de la operación cuestionada, al haber sido ejecutada de manera valida con el ingreso de la tarjeta, Clave Web, el ingreso del Token Digital y la notificación de la operación al correo del denunciante.
- (v) Se encuentra ante una operación que cumplió con todos los parámetros establecidos para su validez, aunado a ello se advierte que, realizada la revisión de los estados de cuenta de ahorros del denunciante, dentro de los 06 meses anteriores a la operación no reconocida, se evidencia que esta operación resulta habitual en dentro de sus movimientos mensuales.
- (vi) El denunciante concurrió a la agencia de Caja Cusco con el fin de anular la transacción no reconocida por este, sin embargo, no es posible anular de manera unilateral una transferencia ejecutada y liquidada el día anterior, ya que los fondos ingresaron plenamente al dominio de un tercero, las cuentas bancarias gozan de inviolabilidad y protección bajo el secreto bancario. Modificar, debitar o congelar los saldos del receptor de forma arbitraria. constituiría un acto ilegal y una apropiación ilícita. Al haber procesado la transacción respetando estrictamente los canales de seguridad y los mandatos de confirmación del propio usuario, el banco carece de atribuciones coactivas para revertirla, garantizando así la predictibilidad y la seguridad jurídica del sistema financiero peruano.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

6. Determinar:

- (i) Si, el denunciado infringió o no lo establecido en el artículo 19 del Código.
- (ii) Las medidas correctivas a ser ordenadas de demostrarse responsabilidad administrativa del denunciado.
- (iii) La sanción por imponer, de demostrarse responsabilidad administrativa del denunciado.
- (iv) Si, corresponde ordenar el pago de costas y costos.
- (v) Si, corresponde la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. De la infracción al deber de idoneidad



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

7. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹.
8. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado². En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
9. El artículo 104 del Código³, establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, siendo que una vez acreditada la existencia de un defecto en el producto adquirido o en el servicio contratado, la responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de probar que no es responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio defectuoso, debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

¹ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

² **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

³ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

10. En el presente caso, este Órgano Resolutivo inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del denunciado por una presunta infracción al deber de idoneidad, en tanto, no habría adoptado las medidas de seguridad respecto de la operación detallada en el Cuadro N° 01 que el denunciante no reconoce.
11. La denunciante argumentó que, en fecha 23 de enero de 2026, se apersonó a la agencia del denunciado en Ttio, distrito de Wanchaq en la ciudad de Cusco, y realizó un retiro mediante cajero automático y posteriormente, el mismo día, siendo aproximadamente las 17:30 horas le llegó un correo informándole de una transferencia interbancaria por la suma de S/ 5,000.00. Señaló que, al día siguiente se dirigió a la agencia del denunciado para realizar su reclamo, añadiendo que, jamás autorizo la transacción no reconocida y no descargó ningún aplicativo extraño. Indicó también que, el denunciado tuvo la oportunidad de anular la transferencia no reconocida, pero se negaron a hacerlo pese a su insistencia.
12. Por su parte, el denunciado sostuvo que la operación cuestionada cumplió con todos los parámetros exigidos para su validez y que, de la revisión de los movimientos efectuados por el denunciante durante los seis meses previos, se verificó que operaciones de similar naturaleza formaban parte de su comportamiento financiero habitual. Manifestó que no resultaba posible anular unilateralmente la transferencia observada, puesto que está ya había sido ejecutada y liquidada, ingresando los fondos al patrimonio de un tercero. En tal sentido, señaló que las cuentas bancarias se encuentran protegidas por el secreto bancario y que cualquier modificación, retención o reversión de los fondos sin sustento legal constituiría una actuación arbitraria y contraria a la seguridad jurídica del sistema financiero.
13. Asimismo, argumentó que, la transferencia materia de controversia fue realizada válidamente por el propio denunciante mediante el aplicativo móvil Wayki App. Señaló que, para ejecutar dicha operación, era necesario haber generado previamente una clave de acceso de seis dígitos mediante el ingreso de los datos de la tarjeta Visa Débito y del documento de identidad, así como aceptar los términos y condiciones del servicio. Asimismo, indicó que el denunciante debía contar con el Token Digital previamente activado, ingresar a la aplicación con sus credenciales, registrar la cuenta interbancaria de destino y confirmar la operación mediante dicho mecanismo de autenticación, tras lo cual se remitió la correspondiente constancia de transferencia al correo electrónico consignado. Finalmente argumentó que, el denunciante mantuvo el control de sus credenciales digitales desde su afiliación al aplicativo móvil el 31 de julio de 2020, habiendo realizado, durante dicho periodo, diversas operaciones vinculadas al uso del servicio, tales como afiliaciones y desafiliaciones del Token Digital, cambios de dispositivo y cancelaciones de tarjeta. En esa línea, agregó que el Token Digital utilizado para la operación cuestionada había sido activado el 8 de julio de 2024 y permaneció operativo durante aproximadamente dieciocho meses sin registrarse incidencias, por lo que considera haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para la autenticación y autorización de la transferencia observada.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

14. En el presente caso, este despacho efectuará un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por la denunciada a efectos de evitar la realización de la operación cuestionada, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de esta, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

Sobre el comportamiento habitual de consumo del denunciante

15. Al respecto, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento establece como garantía legal el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los tarjetahabientes, se encuentra comprendido -de forma unívoca por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
16. Bajo este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
17. Ello considerando que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía virtual o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea ésta quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación u operaciones en cuestión.
18. Así, el numeral 5 del artículo 2 del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores que pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
19. Por su parte, el artículo 17 del mismo Reglamento establece lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

“(…) Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
- 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*
- 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. (…)”*

20. Bajo los alcances del artículo en mención la finalidad del artículo 17 del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. Así, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
21. De los medios de prueba que obran en el expediente, se tiene constancia de la transferencia materia de denuncia:

Hola MATIAS EDILBERTO,

Has realizado una transferencia, te enviamos el detalle de tu operación, si no reconoces la operación comunícate al 084-606100 opción 01, para el bloqueo de tu aplicativo:

 Caja
Cusco

23/01/2026 05:26:53 PM

Constancia de Transferencia

Id operación:	22582118
Tipo de operación:	Transferencia Interbancaria en Línea
Cuenta origen:	*****5626
Cuenta destino:	096003*****0195
Destinatario:	VIGO GONZALES EDDY
Monto:	S/ 5,000.00
Wayki y Caja Cusco, Tejiendo Historias.	

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

22. Así, correspondía al denunciado presentar la documentación que contenga el detalle de los movimientos anteriores a la realización de la operación no reconocida, esto con la finalidad de verificar el comportamiento habitual de consumo de la denunciante.
23. Al respecto, de la revisión del expediente se tiene que el denunciado presentó no cumplió con presentar los estados de la cuenta de ahorros de la denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores a la realización de la operación no reconocida, esto con la finalidad de verificar el comportamiento habitual de consumo de la denunciante, no obstante, de los medios de prueba aportados por la parte denunciante se tiene estados de cuenta que permitirán concluir si la operación en controversia se encuentra fuera del patrón de consumo del denunciante.
24. Así se tiene el siguiente cuadro:

N°	Mes	Tipo	Importe mayor S/
1	Julio 2026	Retiro por pago de Crédito	4,664.10
2	Agosto 2026	Retiro electrónico	100,000.00
3	Septiembre 2026	Retiro por ATM propio Red Un	2,800.00
4	Octubre 2026	Retiro por pago de Crédito	4.662.45
5	Noviembre 2026	Retiro efectivo – Sin tarjeta	50,000.00
6	Diciembre 2026	Retiro efectivo	4,000.00
7	Enero 2026 (antes de la operación cuestionada)	TRANSF CCE EN LINEA A	3,000.00
8	Enero 2026 (operación cuestionada)	TRANSF CCE EN LINEA A	5,000.00

25. De la revisión de los movimientos bancarios efectuados por el denunciante durante los meses previos a la operación cuestionada, se advierte que este realizaba habitualmente transacciones por montos considerablemente superiores al importe de S/ 5 000,00 materia de controversia. En efecto, se registran operaciones tales como retiros electrónicos por S/ 100 000,00 en agosto de 2025, retiros efectivos sin tarjeta por S/ 50 000,00 en noviembre de 2025, así como diversos retiros por importes cercanos a S/ 4 600,00. Asimismo, se verifica que, antes de la transferencia cuestionada, el denunciante ya había efectuado, en enero de 2026, una operación de



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

la misma naturaleza, “TRANSFERENCIA CCE EN LÍNEA”, por la suma de S/ 3 000,00.

26. En ese contexto, la transferencia interbancaria de S/ 5 000,00 realizada el 23 de enero de 2026 no constituye una operación excepcional, atípica o ajena al comportamiento financiero del denunciante, sino que resulta compatible tanto con los montos que usualmente administraba como con el tipo de operación previamente ejecutada mediante el mismo canal. Por consiguiente, al no advertirse que la operación cuestionada se apartara del patrón transaccional habitual del denunciante, no correspondía exigir a la denunciada la adopción de medidas de seguridad adicionales derivadas del monitoreo de operaciones, máxime si dicho sistema constituye una herramienta de gestión de riesgos que se activa frente a transacciones inusuales o sospechosas.
27. Es importante indicar, que si bien la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en un reciente pronunciamiento indicó que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17 del Reglamento, al detectarse una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta última debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, en la medida que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros. Así, la Sala señaló que, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por la entidad financiera debería ser que la aludida transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero. Por tanto, la Sala señaló que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.
28. Precisamente en cuanto a este último extremo, la Sala refirió que en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero (patrón de consumo) bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de la primera operación y las posteriores.
29. Ante ello, este Órgano Resolutivo se aparta del criterio señalado por la Sala, considerando que, en los casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, se debe analizar también si concurrieron los requisitos de validez necesarios, toda vez



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

que, la realización de la primera operación que generó la alerta no deviene en indebida por el solo hecho de ser ajena al patrón de consumo del tarjetahabiente, ya que su realización permite a la entidad financiera adoptar las acciones oportunas a fin de asegurar el patrimonio de su cliente, reflejado en el hecho de evitar la realización de operaciones posteriores.

30. Es de precisar que el pronunciamiento emitido por la Sala no es vinculante para este Órgano Resolutivo, en razón a la autonomía técnica y funcional con la que cuenta, considerando además lo desarrollado en el párrafo precedente, correspondiendo en este caso apartarnos del criterio señalado por la Sala en el extremo antes indicado.
31. Ahora bien, habiéndose realizado el análisis de patrón de consumo del denunciante, corresponde a este Órgano Resolutivo verificar la validez de la operación cuestionada

Sobre la validez de la operación no reconocida

32. En el presente caso, la operación materia de controversia se realizó el 23 de enero de 2026, oportunidad en la que las entidades del sistema financiero debieron adecuarse a lo señalado en el Reglamento de Ciberseguridad, pues el plazo venció el 1 de julio de 2022; por lo que corresponde determinar si la denunciada adoptó las medidas de seguridad necesarias en canales digitales, conforme a lo prescrito en la norma.
33. Siendo así, el artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad dispone que las entidades del sistema financiero deben adoptar mecanismos de seguridad en el enrolamiento (afiliación) de un usuario a un canal digital, debiendo estos mecanismos estar orientados mínimamente a la verificación de la identidad del usuario que solicita la operación y la generación de las respectivas credenciales del usuario respecto a su afiliación.
34. Asimismo, es importante destacar que el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad establece que, para la validez de operaciones por un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, la contratación de un producto, registro de un beneficiario de confianza, modificación de límites y condiciones, entre otros supuestos, se requiere que las entidades del sistema financiero adopten las siguientes acciones: a) La utilización de, por lo menos, 2 factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y sean independientes uno del otro; b) La generación de un código de autenticación mediante métodos criptográficos, cuyo uso debe ser por única vez; y, c) La notificación al usuario de los datos de la operación exitosa.
35. Adicionalmente, el artículo 20 de dicho cuerpo normativo desarrolla las exenciones de la aplicación de autenticación reforzada en operaciones efectuadas a través de canales digitales, las cuales se configuran en supuestos como: a) Operaciones de



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

pago, pagos periódicos o transferencia hacia un beneficiario de confianza, registrado previamente por el usuario; b) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia a cuentas en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona, sea natural o jurídica; c) Operaciones de pago que presenten un nivel de riesgo de fraude bajo, cuya determinación debe ser sustentada por las entidades financieras; y, d) Operaciones realizadas luego de que el usuario reportara el robo o pérdida de sus credenciales.

36. Cabe precisar que, si bien el marco normativo sectorial exonera a las entidades financieras de la exigencia de aplicar una autenticación reforzada cuando se trata de operaciones ejecutadas entre cuentas de un mismo titular, dicha exención normativa no libera al proveedor de su obligación general de garantizar el deber de seguridad e idoneidad regulado en el artículo 19 del Código. En tal sentido, independientemente de que no se requiera de dicha validación reforzada, los movimientos procesados en los canales digitales de la denunciada deben reunir de forma concurrente los requisitos esenciales de validez, por lo que el análisis de este despacho se orienta a determinar si el sistema de la denunciada garantizó un entorno seguro que resguardara la integridad de los fondos ante el procesamiento de transacciones que se apartaban del comportamiento habitual del denunciante.
37. Partiendo de ello, de lo actuado en el expediente, se tienen impresiones de pantalla de los sistemas informáticos de la denunciada, en estos, en primer lugar, se advierte el registro del denunciante en la aplicación de la CMAC – Wayki App – el 31 de julio de 2020.

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario
1	Bienvenido a WAYKI APP de CAJA CUSCO. Para realizar operaciones active su Token SMS en "Mi Perfil" o acérquese a una de nuestras agencias a nivel nacional.	31/07/2020 08:29	APP1

38. Asimismo, se advierte que el 08 de julio de 2024 el denunciante procedió con la activación de su token digital de forma presencial en agencia:

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario	Cod. Agencia	Nombre Agencia
19	Activacion de Token Digital.	08/07/2024 13:34	GAGI	17	Agencia Ttio

39. Hasta este punto, se tiene certeza de que el denunciante tenía acceso al aplicativo de la denunciada y que tenía habilitada la opción del token digital para realizar operaciones.
40. Así, se tiene registro del inicio de sesión con el ingreso de la clave de seis dígitos:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

Id.	Fecha	Tarjeta	Descripción
81425106	1/23/2026 5:26:06 PM	4261 **** * 5867	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6

41. Asimismo, se tiene registro del ingreso a la opción transferencias a otros bancos.

Identificador	Fecha	Operación	Moneda	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
22582118	1/23/2026 5:26:54 PM	Transferencia Inmediata Enviada	S/	106042321009 135626	096003001704 76900195	5000

42. Del mismo modo se cuenta con el registro de la confirmación de la operación con el ingreso del token digital:

Fecha Creacion	Fecha Actualizacion	Estado	Token
1/23/2026 5:26:45 PM	1/23/2026 5:26:50 PM	Autorizado por cliente	03****

43. Finalmente, se tiene evidencia del envío al denunciante de la constancia de la operación, lo que fue corroborado por el propio denunciante adjuntando copia del correo electrónico que le enviaron con el detalle de la operación:

Hola MATIAS EDILBERTO,

Has realizado una transferencia, te enviamos el detalle de tu operación, si no reconoces la operación comunícate al 084-606100 opción 01, para el bloqueo de tu aplicativo:

 23/01/2026 05:26:53 PM

Constancia de Transferencia

Id operación: 22582118

Tipo de operación: Transferencia Interbancaria en Línea

Cuenta origen: *****5626

Cuenta destino: 096003*****0195

Destinatario: VIGO GONZALES EDDY

Monto: S/ 5,000.00

Wayki y Caja Cusco. Tejiendo Historias.



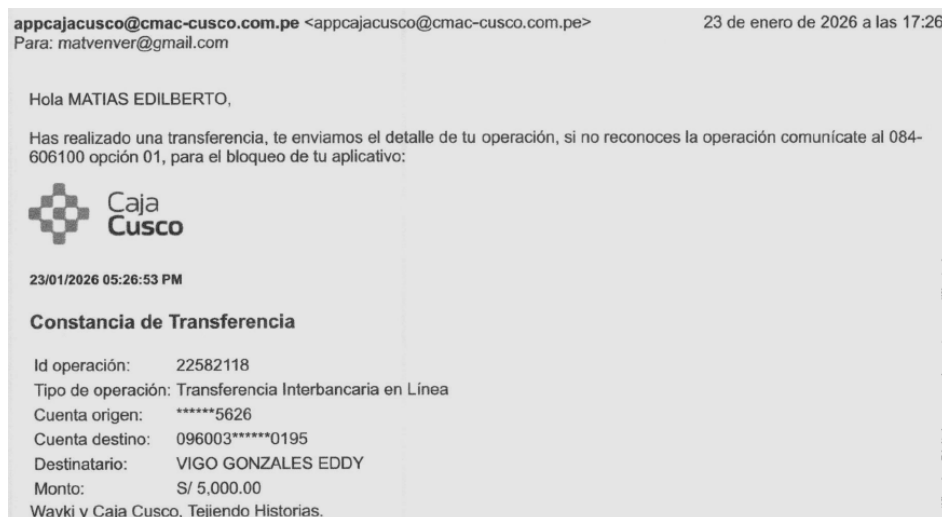
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS



44. En atención a lo expuesto, este Despacho advierte que la transferencia cuestionada fue ejecutada mediante el empleo sucesivo de los mecanismos de autenticación y validación implementados por la denunciada, los cuales comprendieron el acceso al aplicativo mediante una clave personal, el ingreso a la opción de transferencias interbancarias, la confirmación de la operación mediante el token digital y el envío de la constancia respectiva al correo electrónico del denunciante. En consecuencia, no se advierten elementos objetivos que permitan concluir que la operación fue procesada al margen de los protocolos de seguridad establecidos por la entidad financiera.
45. Es importante indicar que, como se señaló anteriormente, este Despacho efectúa el análisis de las medidas de seguridad verificando en primer término el monitoreo y detección de operaciones inusuales; siendo que, una vez superada dicha evaluación, analiza también si se realizó el cargo justificado de la operación u operaciones en cuestión, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes; así se advierte que en la evaluación de adopción de las medidas de seguridad y a efectos de evitar la realización de operaciones fraudulentas no reconocidas por la denunciante, se debe superar tanto las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude. Circunstancia que se acreditó respecto al patrón de consumo de la denunciante y respecto de la validez de las operaciones materia de análisis.
46. Por lo expuesto, este Órgano Resolutivo considera que corresponde archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado, en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Código, en tanto quedó acreditado que, cumplió con adoptar las medidas de seguridad respecto de la operación detallada en el Cuadro N° 01 que el denunciante no reconoce.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

III.2. De la Medida Correctiva

47. No corresponde ordenar ninguna medida correctiva, dado que fue archivado el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado.

III.3. De la Graduación de la Sanción

48. En el presente caso habiéndose archivado el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado no corresponde imponerle sanción alguna.

III.4. De las Costas y Costos del procedimiento

49. En el presente caso considerando que se archivó el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado, no corresponde ordenar el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido la parte denunciante.

III.5. De la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

50. En el presente caso considerando que se archivó el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado, no corresponde inscripción del denunciado en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto quedó acreditado que, cumplió con adoptar las medidas de seguridad respecto de la operación detallada en el Cuadro N° 01 que el denunciante no reconoce.

SEGUNDO: Informar a las partes del procedimiento que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el órgano resolutorio de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación⁴, caso contrario la resolución quedará consentida⁵.

⁴ DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 32°.- Apelación



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 00445-2026/PS0-INDECOPI-CUS

TERCERO: Informar a las partes del procedimiento que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI⁶, las resoluciones de los órganos resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

VICSON RICARDO ALVAREZ PALOMINO
Jefe (i)⁷
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
en materia de Protección al Consumidor
de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG (...)

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34°.- Fin de procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emitirá una Razón de Jefatura o de Secretaría Técnica, según corresponda, y, de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

⁷ Memorándum N° 543-2025-CUS/INDECOPI, del 04 de noviembre de 2025.

M-OPS-03/03

Página 15 de 15